

ДОГОВОР № CED-ООУ/ЮЛ-1076 НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Уфа

от г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БЕЗОПАСНОСТЬ" (ООО «ИТЦ «БЕЗОПАСНОСТЬ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Каримовой Ирины Минигарифовны, действующего на основании Устава и в соответствии с лицензией Министерства образования и науки Республики Башкортостан на право оказания образовательных услуг, регистрационный номер лицензии: Л035-01198-02/01307799, выданной 23.07.2024 г., с одной стороны, и

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРСТРОЙ02» (ООО "ДОРСТРОЙ02"), в лице директора Мусабировова Фидана Фанилевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства в течение срока действия Договора оказывать Заказчику услуги по обучению его сотрудников (далее – Обучающийся, Обучающиеся) в области дополнительного образования и профессионального обучения (далее – Услуги), а Заказчик оплачивать Услуги Исполнителя.

1.2. Наименование образовательных программ, формы обучения, срок освоения программы, количество Обучающихся, фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося (-ихся) и иная необходимая для оказания Услуг информация определяется Сторонами по форме Приложения №1 к настоящему Договору.

1.3. Образовательные программы разрабатываются Исполнителем. По инициативе Заказчика образовательные программы разрабатываются с учетом его потребностей.

1.4. В процессе проведения подготовки Заказчик для привития Обучающемуся (-имся) практических навыков и умений предоставляет производственную базу, машины и механизмы, обусловленные программой, а также оказывает необходимое содействие в прохождении практики Обучающегося (-ихся).

1.5. После прохождения Обучающимся (-ися) полного курса обучения и/или успешной итоговой аттестации Заказчику выдается итоговый документ об образовании.

1.6. Обучающемуся (-имся), не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся (-имся), освоившему часть образовательной программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающихся

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося (-ихся), применять к нему (ним) меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными актами Исполнителя.

2.1.2. Приостановить выдачу документов об образовании (документов, подтверждающих прохождение Обучающимся (-ися) обучения) до полного погашения возникшей задолженности в случае неоплаты, нарушения сроков оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.3. Запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для надлежащего оказания Услуг по договору.

2.1.4. Не приступать к оказанию Услуг, а также приостанавливать оказание Услуг, к которым он фактически приступил, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязательств по Договору (неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостовойной) информации, непредоставление (несвоевременное предоставление) документации, в т.ч. подлинника настоящего Договора, и т.п.) препятствует исполнению Договора Исполнителем.

2.1.5. Удерживать документы, подтверждающие прохождение обучения, в случае наличия у Заказчика задолженности по оплате оказанных Услуг.

2.1.6. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.

2.1.7. По своему усмотрению привлекать для оказания Услуг по настоящему договору третьих лиц.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг.

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося (-ихся) к учебе в целом и по отдельным предметам.

2.3. Обучающийся (-еся) вправе:

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора.

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.6. Обучающемуся (-имся) предоставляются все академические права, указанные в части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Обязанности Исполнителя

3.1. Оказывать Услуги в полном объеме в соответствии с образовательной программой, условиями Договора, Приложениями к Договору, с федеральными государственными требованиями.

3.2. Зачислить Обучающегося (-ихся) на обучение, в соответствии с условиями приема, установленными законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами исполнителя при условии поступления от Заказчика в установленные сроки платы за обучение.

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой.

3.4. Создать Обучающемуся (-имся) необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.

3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося (-ихся), не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося (-ихся) с учетом его индивидуальных особенностей.

3.6. Сохранить место за Обучающимся (-имся), в случае пропуска занятий по уважительным причинам (не изменяя при этом стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором).

3.7. Предоставлять материал для самостоятельного изучения Обучающемуся (-имся), пропущенный им по уважительной причине.

3.8. Довести до Заказчика и Обучающегося (-ихся) информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.9. Предоставить возможность Обучающемуся (-имся) ознакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом, правилами внутреннего распорядка Исполнителя, образовательной программой.

3.10. Информировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий Обучающегося (-ихся).

3.11. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере образования.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно оплатить Услуги, в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего договора.

4.2. Предоставлять Исполнителю все необходимые документы для оказания Услуг.

4.3. Обеспечить явку Обучающегося (-ихся) на занятия и на итоговый контроль. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося (-ихся) на занятиях и на итоговом контроле, если у Обучающегося (-ихся) отсутствует такая возможность.

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся (-ия), имуществу Исполнителя, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. После окончания периода обучения, в течение 5 (пяти) рабочих дней получить у Исполнителя Акт оказанных услуг, оформленный по форме Приложения №3 к настоящему договору, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг принять оказанные Исполнителем Услуги по настоящему договору путем подписания Акта оказанных услуг или, в случае несоответствия оказанных услуг условиям настоящего договора, направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия Услуг. Подписанный Акт оказанных услуг в виде скан-копии направляется Исполнителю на адрес электронной почты, указанный в разделе 14 настоящего договора. Оригинал Акта оказанных услуг направляется Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

4.7. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных в п. 4.6. настоящего договора, Акт оказанных услуг считается подписанным со стороны Заказчика, а обязательства Исполнителя считаются надлежащим образом исполненными.

4.8. Соблюдать установленную форму Приложения №1 к настоящему договору на обучение по платным образовательным программам, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик несет ответственность за достоверность содержащихся сведений в Приложении №1.

4.9. Ознакомить Обучающегося (-ихся), указанных в Приложении №1 к настоящему договору, с условиями договора в части их прав и обязанностей, наименования программы, срока и формы обучения, месте обучения.

4.10. Получить согласие на обработку персональных данных Обучающегося (-ихся) в целях исполнения данного договора.

4.11. Не распространять информационные материалы, полученные при оказании Услуг, в сети Интернет, а также любыми другими способами. В случае если Заказчик допустит нарушение указанных выше требований, он будет нести ответственность перед Исполнителем за причиненные фактом распространения информации убытки, включая упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере образования.

5. Обязанности Обучающегося (-ихся)

5.1. Посещать занятия.

5.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями, учебным планом. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.

5.3. Соблюдать требования Законодательства РФ, Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5.5. Обучающемуся (-имся) запрещается находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в процессе оказания услуг Исполнителем.

5.6. Ознакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основными образовательными программами и другими документами на сайте Исполнителя: **<https://hse-opora.ru/>**. В случае отсутствия данной информации на сайте, либо отсутствия технической возможности для ознакомления с вышеперечисленными документами, исполнение настоящего пункта договора возможно осуществить посредством обращения в Учебную часть, расположенную по адресу: **450095 Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Проспект Октября 152, этаж 1.**

5.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае, если не известил Заказчик).

5.8. Использовать образовательную программу, реализуемую с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий только в целях обучения. Образовательная программа не может использоваться в коммерческих целях, а также в иных целях без предварительного уведомления и письменного согласия Исполнителя, т.е. образовательная программа, реализуемая с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, является результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя и сведения, содержащиеся в образовательной программе, не должны быть использованы Обучающимся в иных целях, кроме как для обучения по настоящему Договору.

5.9. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере образования.

6. Стоимость Услуг и порядок их оплаты

6.1. Стоимость Услуг согласовывается Сторонами по форме Приложения №2 к договору, являющегося его неотъемлемой частью.

6.2. Заказчик оплачивает Услуги, предусмотренные настоящим договором согласно выставленным Исполнителем счетов.

6.3. Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя в размере 100% до начала оказания Услуг.

6.4. Оплата Заказчиком производится в пятидневный срок со дня выставленного Исполнителем счета.

6.5. Оплата Заказчиком Услуг производится в форме безналичного расчета.

6.6. После фактического оказания Исполнителем Услуг внесения изменений в документы, выдаваемые Исполнителем по результатам проведения обучения, по причине предоставления Заказчиком неверных сведений сотрудников (ошибки в Ф.И.О., должности и т.д.) Заказчик оплачивает Исполнителю сумму в размере 30 (тридцать) процентов от полной стоимости оказанных услуг.

6.7. В соответствии с ч. 2 ст. 781, ч. 1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации возможность возврата Исполнителем оплаты за Услуги, не оказанные по вине Обучающегося (-ихся) и (или) Заказчика, не предусмотрена условиями настоящего договора.

7. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

7.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

7.5. Уведомление об одностороннем расторжении настоящего договора должно быть направлено другой Стороне за 30 (тридцать) дней до его расторжения.

7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке без возмещения Заказчику убытков в случаях: а) невыполнения Обучающимся (-ися) образовательной программы (части образовательной программы), обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы); б) просрочки оплаты Заказчиком стоимости Услуг более, чем на 7 (семь) дней; в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (-ихся); г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы после заключения настоящего договора.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего договора, сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна известить другую сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

8.3. Срок исполнения сторонами своих обязательств в этом случае продлевается на период действия таких обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1 (одного) месяца каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору.

8.4. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

8.5. Несоблюдение указанных в п. 8.2 настоящего договора условий лишает Сторону права ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы, как на основание неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Исполнитель не несет ответственность за неявку Обучающегося (-ихся).

9.3. Неявка Обучающегося (-ихся) (без уважительной причины) в период обучения не является основанием для возврата денежных средств Заказчику. В этом случае договор считается исполненным.

9.4. Исполнитель не несет ответственности за непрохождение Обучающимся (-ися) (несдачу) аттестации, в том числе в государственных органах РФ. Непрохождение (несдача) аттестации в государственных органах РФ не является основанием для признания договора неисполненным.

9.5. При обнаружении недостатка оказанных Исполнителем Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. Под недостатком платных образовательных услуг следует понимать несоответствие платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными

программами (частью образовательной программы).

9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. При этом существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

9.7. Исполнитель вправе приостановить выдачу документа (-ов) об образовании ввиду отсутствия либо неполного внесения Заказчиком оплаты по настоящему Договору.

9.8. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Услуг по договору, при соответствующем письменном обращении Исполнителя, Заказчик обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

9.9. Исполнитель не несёт ответственности за действие Заказчика по соблюдению последним положений Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» за направление информации (предоставление сведений) в отношении работников Заказчика, направленных на обучение и указанных в Приложении к договору.

9.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона письменно уведомляет в течение 5 (пяти) дней с момента её наступления или прекращения, в противном случае она теряет право ссылаться на непреодолимую силу, как на основание для освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2025 г. Договор автоматически пролонгируется на один (следующий) год, если ни одна из сторон письменно не заявит о намерении его расторгнуть за пятнадцать календарных дней до истечения установленного срока.

11. Персональные данные

11.1. Заказчик гарантирует:

11.1.1. Что при обработке персональных данных им соблюдены все условия обработки персональных данных Обучающегося (-ихся) и ограничения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

11.1.2. Что им получено согласие субъектов персональных данных (Обучающегося (-ихся)) на обработку персональных данных в объеме, необходимом для исполнения договора, в том числе передачу Исполнителю, принадлежащих им персональных данных, а также третьим лицам (в случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг по договору третьих лиц). Согласие на обработку персональных данных должно содержать:

- Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные, адрес места жительства (по регистрации, фактический), СНИЛС, номер телефона, сведения о месте работы (в т.ч. должность), информацию об образовании, повышении квалификации, аттестации и переподготовке, любую другую информацию субъекта персональных данных;

- наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;

- цель обработки персональных данных;

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

- наименование третьих лиц, которым передаются персональные данные;

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
- подпись субъекта персональных данных.

11.2. Согласие на обработку персональных данных дается на период действия настоящего договора, а по окончании его действия (расторжения) – на срок, установленный действующим законодательством для хранения документов Исполнителем.

11.3. В случае неполучения согласия Обучающегося (-ихся) на обработку персональных данных ответственность за нарушения законодательства о персональных данных несет Заказчик.

11.4. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность полученных при исполнении настоящего Договора персональных данных и обеспечивать их безопасность, принимая все необходимые меры в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

12. Порядок разрешения споров

12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) дней с даты ее получения Стороной. /р>

12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров или в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

13. Заключительные положения

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору (при наличии таковых) составляют его неотъемлемую часть.

13.2. Стороны признают надлежащим подписание настоящего договора, дополнительных соглашений к договору, актов оказанных услуг и других документов путем обмена отсканированными копиями по электронной почте. Такие документы обладают полной юридической силой до момента получения сторонами оригиналов документов. Оригиналы документов должны быть направлены Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их подписания.

13.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.4. До Заказчика доведены сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

13.5. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга обо всех изменениях их почтовых и банковских реквизитов.

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

13.7. Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 «Спецификация».
- Приложение №2 «Стоимость платных образовательных услуг».
- Приложение №3 «Акт оказанных услуг».

14. Реквизиты сторон

Заказчик:

ООО "ДОРСТРОЙ02"

тел.

ИНН: 643920609896

КПП: 025001001

ОГРН: 1240200013680

Юридический адрес: Г. Саратов, ул.

ГВАРДЕЙСКАЯ 23А, КВ.27, г Саратов, ул им

Чапаева В.И., д 115/177, кв 42

Расчетный счет: 40703810501000001225

Банк

БИК: 12558874

Исполнитель:

ООО «ИТЦ «БЕЗОПАСНОСТЬ»

тел. +7 917 400 71 29

ИНН / КПП 0276972620 / 027701001

ОГРН 1220200042006

Юридический адрес: 450055, Республика

Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект октября,

д.152, этаж 1

Почтовый адрес: 450055, Республика

Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект октября,

д.152, этаж 1

Расчетный счет: 40702810520000205135

БИК: 044525104 ООО "Банк Точка"

БИК:044525104

Директор

_____/Мусабинов Ф.Ф./

М.П.

Директор

_____/Каримова И.М./

М.П.